

0003471-12.2019.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... associaram-se para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, Renan, portando uma bolsa feminina, foi ao estabelecimento-comercial e, na portaria, solicitou ao segurança José Vanderlan dos Santos Pereira, que chamasse Cleber Luiz, o qual trabalhava ali como garçom, para que este entregasse a bolsa para uma namorada daquele que estaria no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 0003471-12.2019.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003471-12.2019.8.26.0405

Controle: 2013/001718

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Cleber Luiz da Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

CLEBER LUIZ DA ROCHA, qualificado nos autos, juntamente com Renan Bastos e Lucas Pereira, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, em 29 de março de 2013, por volta das 00h10min, na Boate Porto Velho, situada na Avenida Prefeito Hiran Sanazar, 1.660, Jardim Bussocaba, nesta Cidade e Comarca de Osasco/SP, traziam com eles: 103 frascos contendo 1.070L de cloreto de metileno, popularmente conhecido como lança-perfume, substância de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecente e/ou psicotrópicos, sujeitos a controle do Ministério da Justiça, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias tempo-espaciais, associaram-se para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, Renan, portando uma bolsa feminina, foi ao estabelecimento-comercial e, na portaria, solicitou ao segurança José Vanderlan dos Santos Pereira, que chamasse Cleber Luiz, o qual trabalhava ali como garçom, para que este entregasse a bolsa para uma namorada daquele que estaria no interior do local.

O segurança José Vanderlan estranhou tal atitude e resolveu abrir a bolsa para conferência, constatando que nela estavam acondicionados um frasco de acetona e 103 frascos de loló/lança-perfume.

Indagado, Renan confirmou a prática delitiva, afirmando que Cleber Luiz sabia do conteúdo da bolsa e receberia R\$ 50,00 para entregá-la a Lucas, o qual já estava a espera do estupefaciente no interior do estabelecimento-comercial.

Lucas confirmou que pretendia vender cada frasco de lança-perfume por R\$ 10,00.

Renan foi citado pessoalmente (fls. 182).

Cleber Luiz e Lucas não foram localizados, sendo notificados por edital (fls. 249).

Após, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, os autos foram suspensos, bem como o curso do prazo prescricional (fls. 254).

Posteriormente, Cleber Luiz foi citado pessoalmente (fls. 265).

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2019 (fls. 267/269). Foi levantada a suspensão do processo, retroagindo a 8 de outubro de 2019, data da citação de Cleber Luiz.

Os autos foram desmembrados em relação a Lucas (fls. 267).

Em instrução processual criminal, houve desistência da oitiva de testemunhas, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 323, 328, 336, 338 e 346), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 345).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 346).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela improcedência da ação penal e consequente absolvição de Cleber nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 349/351).

A Defesa, igualmente, pugnou pela absolvição conforme o artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal (fls. 356).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O conjunto probatório amealhado se mostra frágil.

Em Juízo somente foi interrogado Cleber Luiz, que negou a prática delitiva.

Declarou que estava trabalhando no dia, quando foi avisado de que alguém estava lhe chamando, um frequentador da boate. Foi até o local, viu quem era e retornou para a loja, que estava com movimento. Não combinou e nem sabia que Renan levaria drogas (fls. 345).

Não foi produzida qualquer outra prova, sob o crivo do contraditório, não se corroborando, assim, os fatos apurados na fase inquisitorial.

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

“Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida” (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

“Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilitá-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in iudicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se

torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO CLEBER LUIZ DA ROCHA, qualificado nos autos, da imputação do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Autorizo a destruição do entorpecente remanescente, observadas as cautelas legais e regimentais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 03 de junho de 2022.